

GUTACHTEN · 04.02.1998

Bericht Gandur

ART	DATUM	PARTEIEN
Privatgutachten	04.02.1998	McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Gandur-Bericht — beim Kassationsgerichtshof zugelassener Sachverständiger · 4. Februar 1998

Überblick: Gutachten von Robert Gandur, beim Kassationsgerichtshof zugelassener Sachverständiger, erstellt auf Ersuchen von Maître Jean-Paul Clément, Anwalt von Bernard Collorafi und der Gesellschaften SEBOL, B et O und Les Pins. Auftrag erteilt mit Schreiben vom 8. Januar 1998.

Das Wesentliche

Der Auftrag betrifft die Auswirkungen der Eröffnung der McDonald's-Restaurants Antibes Nord, Antibes Ouest und Vallauris auf die Umsätze und Ergebnisse von SEBOL und B et O, die Bestimmung tragbarer Mieten und Gebühren sowie die Bezifferung des Schadens aus der von McDonald's am 2. Januar 1998 mitgeteilten Kündigung der Verträge. Die Darstellung des Sachverhalts nennt:

- den Vertrag vom 5. August 1987 (Geschäftsbetrieb Carrefour, chemin Saint-Claude in Antibes, Laufzeit zwanzig Jahre, Grundgebühr 12 % des Nettoumsatzes zuzüglich 5 % Servicegebühr), durch Nachtrag vom 31. August 1987 auf SEBOL übertragen;
- den Vertrag über Antibes Nord vom 9. Oktober 1996 (Gebühr 20 %, für 1997 auf 17 % gesenkt), übertragen auf die EURL B et O;
- den Vertrag über Antibes Ouest vom 18. Juni 1997 (Gebühr 15 %).

Der Bericht stellt für SEBOL einen Umsatz von 27,1 Millionen Francs im Jahr 1994 fest, das Auftreten eines Quick-Konkurrenten 1995 und für B et O einen Umsatz von 13,5 Millionen im Jahr 1997, ein Drittel unter den Prognosen. Die Verluste werden mit einem Abzinsungssatz von 8 % kapitalisiert.

Tragweite

Dieses Gutachten beziffert den vom Franchisenehmer geltend gemachten wirtschaftlichen Schaden und untermauert seine Entschädigungsansprüche gegen McDonald's.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/gandur-bericht-collorafi-mcdonalds-schaden-franchise-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.